

ENTSCHEIDUNGEN · 03.07.1998

Beschluss

ART	DATUM	PARTEIEN
Gerichtsentscheidung	03.07.1998	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Beschluss im Eilverfahren — Erster Präsident, Berufungsgericht Paris · 3. Juli 1998

Überblick: Beschluss im Eilverfahren (référé), erlassen von Jean Mazars in Vertretung des Ersten Präsidenten des Berufungsgerichts Paris, auf die Klageschrift der Gesellschaften SEBOL, B et O, Les Pins und von Herrn Bernard Collorafi gegen McDonald's France (RG-Nr. 646/98).

Das Wesentliche

Mit Urteil vom 18. Mai 1998 hatte das Handelsgericht Paris die Kündigung der Unternehmenspachtverträge kraft Gesetzes festgestellt, die Räumung unter Androhung eines Zwangsgeldes angeordnet und gesamtschuldnerische Zahlungsverurteilungen ausgesprochen, verbunden mit täglichen Nutzungsentschädigungen ab dem 2. Januar 1998, mit Kapitalisierung der Zinsen und vorläufiger Vollstreckbarkeit. Die Berufungskläger beantragten die Aussetzung dieser vorläufigen Vollstreckbarkeit und die Möglichkeit der Hinterlegung; McDonald's beantragte die Zurückweisung und einen Betrag nach Artikel 700. Gestützt auf Artikel 524 der neuen Zivilprozessordnung (nouveau code de procédure civile) entscheidet der Richter wie folgt:

- erklärt den Antrag auf Wiedereinweisung in die Räumlichkeiten für unzulässig, da die Räumung bereits vollzogen ist;
- setzt die vorläufige Vollstreckbarkeit der Zahlungsverurteilungen aus, da sie geeignet sei, die Insolvenz der Gesellschaften herbeizuführen;
- setzt die Verhandlung auf den 30. September 1998 vor der 16. Kammer, Abteilung A, fest.

Tragweite

Zwischenentscheidung im Berufungsverfahren: Sie setzt die finanzielle Vollstreckung des Urteils vom 18. Mai 1998 aus, ohne in der Sache zu entscheiden, und wahrt so das Interesse am Rechtsbehelf der Franchisenehmer.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/beschluss-eilverfahren-berufungsgericht-paris-aussetzung-vorlaeufige-vollstreckbarkeit-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.